



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב סמילנסקי 7 נתניה
ע"י ב"כ עוה"ד אריה מכלוף
משד' בנימין 13 נתניה

נ ג ד

- הנתבעים בתיק 58/08:
1. היימן לאה ניצן ת.ז. 058081332
זולצובסקי אילה
שתייהן ע"י ב"כ עוה"ד גיל לוי
מרחוב הרצל 32 נתניה
 2. ראובן שושנה ת.ז. 050851104
ראובן ועמי שדי ת.ז. 041448440
שניהם מרחוב הפורצים 27 נתניה
 3. זלוצובסקי צאיג ת.ז. 028129104
ע"י ב"כ עוה"ד גיל לוי
מרחוב הרצל 32 נתניה
 4. כהן פאול ת.ז. 1515101
כהן תמר ת.ז. 5432587
שניהם מרחוב סמילנסקי 7 נתניה
- הנתבעים בתיק 96/08:
5. מוטי קדושים ת.ז. 055998132
מרחוב ברוך רם 19 נתניה
 6. מרגלית קובי ת.ז. 551865
ע"י ב"כ עוה"ד עומר יעיש
מרחוב מנחם בגין 148 תל אביב
 7. וייס גבי ת.ז. 6542253
מרחוב הצבר 2 פרדסיה
- הנתבע בתיק 103/10:
8. אלי סעידיאן ת.ז. 01335326
מרחוב הזז חיים 2 נתניה

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב סמילנסקי 7 נתניה הבנוי על חלקה הידועה כגוש 8264 חלקה 117 (להלן: "הבית").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

הנתבעים הינם בעלים של דירות בבית.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעת ביצעה שיפוץ בבית ובעניינו הוגשו על ידה שלושה הליכים נפרדים נגד הנתבעים, בעלים של יחידות בבית.

ההליכים בתיקים 58/08 ו- 96/08 אוחדו בהתאם להחלטת המפקחת פרנקל מיום 17.11.08.

הצדדים בתיק 103/10 הגיעו להסכמה דיונית בדיון מיום 17.11.10 לפיה: "בכל הקשור לתביעת השיפוץ (סעיפים 2' ו- 2'א') אנו מסכימים כי פסק הדין בעניין זה יאוחד עם פסק הדין בתיק 58/08 + 96/08 וכל הראיות שבתיקים הנ"ל יחשבו כקבילות גם בתיק זה. במסגרת פסק הדין הסופי יפסקו גם שאלת הוצאות ניהול הליך זה".

משכך, אתייחס בפסק דין זה לשלוש התובענות דנן כמקשה אחת תוך התייחסות קונקרטית, ככל שנדרש, לכל אחד מהנתבעים.

לטענת התובעת, בשל היות הבית מבנה מסוכן ולאור דרישת עיריית נתניה לביצוע עבודות לתיקון הבית, התכנסה ביום 18.06.07 אסיפת בעלי דירות, במסגרתה הוחלט (לאחר בחינה של 4 הצעות מחיר) להתקשר עם הקבלן אלי רביד לביצוע שיפוץ כללי בסך של 288,270 ₪ וכן לבצע דלת עם שער כניסה לבית בסך של 10,500 ₪. בהקשר זה נקבע כי כל בעל דירה ישלם סך של 13,900 ₪ עבור העבודות. לאור קשיים של בעלי הדירות לעמוד בתשלומים הוחלט באסיפה מיום 18.10.07 על ביצוע שיפוץ חלקי בלבד בעלות של 50,000 ₪ ובמסגרת זו הוחלט כי כל בעל דירה ישלם 2,500 ₪ וכל בעל חנות ישלם 1,500 ₪ עבור השיפוץ. בעקבות דרישה חוזרת של עיריית נתניה לביצוע עבודות בבית הוחלט באסיפה מיום 16.12.07 על ביצוע שיפוץ כולל בסך של 371,610 ₪ ובכלל זה הוחלט כי כל בעל דירה ישלם סך של 16,583 ₪ וכל בעל חנות ישלם סך של 9,950 ₪. בעקבות החלטה זו נחתם הסכם עם קבלן מבצע – אלי רביד. לאור דרישות בעלי הדירות שונתה דרך חישוב ההוצאות על פי גודלי היחידות.

הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בהוצאות שהוציאה הנציגות לשיפוץ כולל של הבית כאמור, כל אחד מהם, על פי חלקו הנטען כלהלן:

הנתבעת 1 היימן לאה ניצן – 18,051 ₪. הנתבעת 1 זולצובסקי אילה – 18,051 ₪. הנתבעים 2 – 12,785 ₪. הנתבעת 3 – 6,472 ₪. הנתבעים 4 – 23,541 ₪. הנתבע 5 – 5,200 ₪. הנתבעת 6 – 13,233 ₪. הנתבע 7 – 8,917 ₪. הנתבע 8 – 5,230 ₪.

להוכחת תביעתה הגישה התובעת את תצהירה של הגב' רוזנפלד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

הנתבעות 1 ו-3 טוענות בכתב ההגנה מטעמן כי הנציגות איננה הנציגות הנבחרת וכל פעולת חברת הנציגות – פאולינה רוזנפלד, היו מתוך אינטרס אישי וכוחני תוך קביעת עובדות בשטח. לטענת הנתבעות פרשנות התובעת את מכתב העירייה שגויה וניתן היה להסתפק בשיפוץ מצומצם על מנת לענות על דרישות העירייה. באסיפה מיום 18.06.07 נדון נושא השיפוץ אך לא הוחלט על ביצועו ולמצער הוחלט על דחייתו. לטענת הנתבעות העבודות שבוצעו בחודש 11/07 בפיקוח המהנדס פנט מילאו אחר דרישות העירייה לחיזוק המבנה ולפיכך אף שילמו לגב' רוזנפלד את חלקן בשיפוץ זה. הרחבת השיפוץ לא אושרה על ידי בעלי הדירות והמדובר אך בגחמה פרטית של חברות הנציגות שפעלו שלא כדין ולפיכך סרבו הנתבעות לשלם בגין עבודות אלו. כן מעלות הנתבעות תהיות בנוגע לסכומים המפורטים בהצעת המחיר וההסכם עם הקבלן רביד. לטענת הנתבעות באגף בו נמצאות יחידותיהן בוצע שיפוץ חלקי בלבד ולא בהתאם להסכם עם הקבלן רביד. כן טוענות הנתבעות לקיזוז בסך של 40,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו ליחידותיהן עקב השיפוץ.

מטעם הנתבעות 1 ו-2 הוגש תצהיר של הגב' הימן.

הנתבעים 2 לא היו מיוצגים בהליך זה ומשכך הוגשו על ידם, מפעם לפעם, כתבי בי-דין הנושאים את הכותרת "כתב הגנה". טענות הנתבעים 2 מהמסמכים האמורים הם כי השיפוץ כלל שיפוץ קוסמטי מעבר לשיפוץ הכרחי לחיזוקים, שולם על ידם סך של 2,500 ₪ עבור ביצוע עבודות נדרשות על ידי העירייה ולא בוצע כל תשלום נוסף מאחר והם לא ידעו על תשלום כנ"ל וממילא לא אישרו אותו. לטענתם, סך כל החשבוניות שהוצגו על ידי הנציגות בנוגע לשיפוץ אינו תואם את ההסכם עם הקבלן ואת הנתבע מהם בהליך זה. לטענת הנתבעים 2 לאור אי יכולתם של בעלי דירות לעמוד בתשלום, לא ברור מדוע החליטה הנציגות להתקין דלת ואין המדובר בעבודה הנדרשת בשל סיכון חיים. כן טוענים הנתבעים 2 לקיזוז סך של 7,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו ליחידתם עקב השיפוץ.

מטעם הנתבעים 2 לא הוגש כל תצהיר. לישיבת ההוכחות התייצב מר ראובן עמישדי לבדו ונתברר כי הוא אינו מעורה בפרטים - "אני לא הייתי כל כך מעורב, אני יודע חלק מהפרטים" (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 1-2).

הנתבעים 4 טוענים בכתב ההגנה מטעמם כי הנציגות איננה נציגות נבחרת, כי ההחלטה על השיפוץ לא נתקבלה כדין, כי שולם על ידם סך של 2,500 ₪ על חשבון השיפוץ, כי הנציגות התרשלה בגביית תשלומים מבעלי דירות, לרבות מחברי הנציגות, וכך תפח חלקם של בעלי הדירות בשיפוץ, כי סכום השיפוץ הנתבע גבוה מהמפורט בהסכם עם הקבלן ולא ברור כמה שולם בפועל. עוד טוענים הנתבעים 4 כי נגרם להם נזק עקב השיפוץ בסך של 14,000 ₪ אותו הם רשאים לקזז.

כבר כאן יצוין כי הנתבעים 4 לא הגישו ראיות מטעמם בתיק זה ולא התייצבו לדיונים שנקבעו בו. למעשה, למעט הגשת כתב הגנה ביום 22.07.08, לא עשו הנתבעים 4 דבר בתיק. לכאורה, זכאית התובעת לקבל פסק דין כנגד הנתבעים 4 בהעדר התייצבות. אולם, לאור ניהול ההליך על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

הנתבעים האחרים וזהות עילות התביעה (ולמעשה גם עילות ההגנה), מצאתי לנכון להחיל גם על הנתבעים 4 את הפסיקה ביחס לנתבעים האחרים בתיק זה.

הנתבעת 6 טוענת כי השיפוף היה יקר ולא מחויב המציאות תוך כפייה של הנציגות על הדיירים לערוך שיפוף בהיקף נרחב יותר מזה אשר נדרש על ידי העירייה. לטענת הנתבעת 2 ניתן היה להיענות לדרישות העירייה גם בשיפוף בהיקף נרחב הרבה פחות ובהקשר זה היה די בשיפוף שבוצע ב- 11/07. לטענת הנתבעת 6 השיפוף הינו מותרות שהיא איננה מעוניינת בו ואיננה יכולה לממנו והיא אף התריעה על כך מראש בפני התובעת. לטענת הנתבעת 6 הנציגות לא נתנה לה אפשרות לעיין במסמכי השיפוף מתוך מטרה לקבוע עובדות בשטח בנוגע לשיפוף.

הנתבעת 6 הודיעה כי היא מסתמכת על עדותה של הגב' הימן, הראיות שבתיק וחקירתה הנגדית של הגב' רוזנפלד ולא הוגשה מטעמה כל ראיה נוספת.

הנתבע 8 טען בכתב ההגנה מטעמו כי שילם סך של 1,500 ₪ על חשבון השיפוף ולאחר מכן החליטה הנציגות, על דעת עצמה, להמשיך ולשפץ ועתה היא דורשת ממנו סכומים נוספים. לטענת הנתבע 8 עבודות השיפוף הופסקו באמצע וחלק הבית בו נמצאת יחידתו לא שופץ כלל.

הנתבעים 5 ו-7 לא הגישו כתבי הגנה מטעמם.

ביום 14.11.10 נערך דיון בתובענה והמצהירות הנ"ל נחקרו נגדית על תצהיריהן. בדיון הנ"ל התברר כי הנתבע 7 שילם את חובו ונתבקשה מחיקת התביעה כנגדו. עוד התברר כי הנתבע 5 שילם את קרן החוב וכל שנותרה במחלוקת בינו לבין התובעת היתה שאלת הוצאות ניהול ההליך לגביה טענו הצדדים.

הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

דיון

המצב המשפטי

אין גם מחלוקת כי במקרה דנן לא נתקבלה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית לביצוע השיפוף.

בהעדר תקנון מוסכם לבית, אין גם מחלוקת כי בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי, בהעדר הסמכה של בעל דירה, לא ניתן לחייבו בהוצאות שלא פורטו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

השאלה המרכזית, אם כן, העומדת למחלוקת, הינה האם השיפוץ שבוצע הינו בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם לאו.

סעיף 58 הנ"ל הקובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג".

ובהמשך קובע הסעיף - "לענין זה "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

לפיכך, ככל שהמדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שאף ללא קבלת הסכמת הנתבעים, היתה רשאית, וניתן אף לומר חייבת, התובעת לבצע את עבודות השיפוץ ועל הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בגין עבודות אלו.

ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שללא הסכמת הנתבעים לעבודות האמורות (שאין מחלוקת כי לא ניתנה), לא ניתן לחייבם בעלות אותן העבודות.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן.

ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב מפי כבוד השופט חשין בקובעו:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

לאור הוראות סעיף 58 הנ"ל וההלכות המוזכרות לעיל, עלינו לבחון את התובענות דנן.

אולם, בטרם נכנס לדיון בסוגיה האמורה, יש לבחון תחילה טענה מקדמית של התובעות לפיה התובעת איננה הנציגות המוסמכת של הבית.

האם התובעת היא הנציגות המוסמכת

לטענת חלק מהנתבעים, התובעת איננה נציגות שהוסמכה כדין לניהול הבית.

אין בידי לקבל טענה זו.

הוצג בפני פרוטוקול בחירת ועד בית מיום 18.10.07 לפיו נבחרה לבית נציגות הכוללת את הגב' רוזנפלד, עמירי זבליק (נספח 19 לתצהיר רוזנפלד). שלוש חברות הנציגות הנ"ל חתומות גם על ההסכם לעבודות שיפוצים מיום 18.12.07 (נספח 11). היות הגב' רוזנפלד חברת נציגות ניכר גם מפרוטוקולים של אסיפות מיום 18.06.07 ומיום 18.10.07 (נספחים 5 ו-6 לתצהיר רוזנפלד). מכלול המסמכים האמורים מלמד על כי הגב' רוזנפלד נבחרה כנציגות לבית.

לבד מהמסמכים האמורים הרי שגם הנתבעים הכירו בהסדר, על פיו נהגו גם הם, לפיו הגב' רוזנפלד הינה הנציגות הנבחרת המכהנת. כך, הנתבעים שילמו את חלקם בהוצאות השיפוץ בהתאם להחלטת בעלי הדירות מיום 18.10.07 לידי הגב' רוזנפלד (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 22-24). על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר הנתבעים לא נכחו כלל באותה אסיפה ואף על פי כן שילמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

את הכספים אשר נקבעו במסגרתה לידי הגב' רוזנפלד כאמור. אין הנתבעים יכולים לטעון עתה כי הסדר זה הפך, באחת, לבלתי חוקי, בשל מחלוקות בנוגע לשיפוץ. יש בכך התנהגות העומדת בניגוד לחובת הנתבעים לנהוג בהגינות ובתום לב (ראה בענין זה ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ. דיין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454).

זאת ועוד. חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען שהנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה, לדוגמא, תשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

במקרה שבפני, לא רק שהנתבעים לא עמדו בנטל האמור, אלא שהוכח היפוכם של דברים.

כאמור, הנתבעות 1 ו-3 שילמו את חלקם בהוצאות "השיפוץ הקטן", בהתאם להחלטת האסיפה מיום 18.10.07, לידי חברת הנציגות – הגב' רוזנפלד. כך גם עולה מכתב ההגנה של הנתבעים 2, 4 ו-8.

מטעם הנתבעים הוגשה אך עדותה של הגב' היימן, אשר לא נכחה כלל באיזה מן האסיפות האמורות – "אני לא הייתי בישיבות הועד, בעלי היה" (עמוד 12 לפרוטוקול שורה 24). משכך, ממילא, אין בידי הנתבעים כל ראיה כאילו הנציגות איננה נציגות חוקית או שקיימת לבית נציגות אחרת.

למעשה, הגב' הימן כלל איננה טוענת בעדותה בדבר קיומה של נציגות אחרת.

גם הנתבעת 6 ידעה כי הגב' רוזנפלד היא חברת נציגות, שכן, אליה היא פנתה וממנה היא קיבלה את מסמכי השיפוץ השונים (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 23-24).

אין בידי גם לקבל את טענות הנתבעים כי אי ההתאמה בין רשימת הנוכחים בפרוטוקול נספח 19 לתצהיר לבין זה נספח 6 לתצהיר מלמדים על כי הנציגות לא נבחרה או כי הפרוטוקולים "זויפו".

טענה בדבר זיוף הפרוטוקולים לא נטענה כלל בכתב ההגנה ועלתה אך בסיכומי הנתבעות 1 ו-3. די בכך להביא לדחייתה.

מכל מקום, נטל השכנוע בעניין זה רובץ על המערערים שהרי "בעל-דין במשפט אזרחי, הטוען טענה חשובה לעמדתו המשפטית, נושא בנטל השכנוע להוכחת העובדות הנחוצות לביסוס טענתו" (ע"א 357/72 עזיז נ' בצלציוני פ"ד כז(1) 741, 744 וכן ע"א 6283/97 אלכסנדרוב נ' מדינת ישראל פ"ד נב(3) 254, 264). אולם, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח את טענתם האמורה. בעדותה של הגב' הימן לא היה ולו שמץ של ראיה בנוגע לטענת הזיוף האמורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

אין די בכך שלא עלה בידי הגב' רוזנפלד להסביר בחקירתה הנגדית את אי ההתאמה בין הפרוטוקולים כדי לבסס טענת זיוף או לבסס קביעה כי התובעת איננה נציגות הבית, בפרט לאור התנהגות הנתבעים עצמם כאמור.

יוער עוד, בהקשר זה, כי הנתבע 8 כלל לא העלה טענה זו בכתב ההגנה מטעמו. למעשה, הנתבע 8 אף הכיר בכך כי הגב' רוזנפלד הינה הנציגות החוקית של הבית, הן בכתב ההגנה ("והם ועד הבינין החליטו שהם רוצים להמשיך ולשפץ עוד את הבינין") והן כאשר הודה בחוב מיסי נציגות שוטפים לתובעת לתקופה שמינואר 2003 ועד יולי 2010.

האם השיפוץ אושר על ידי בעלי הדירות

מן הראיות שבפני עולה כי עבודות השיפוץ אושרו על ידי בעלי הדירות בבית.

מעדותה של הגב' רוזנפלד, שלא נסתרה, עולה כי רק 7 מתוך 26 בעלי יחידות בבית לא שילמו את חלקם בהוצאות השיפוץ (עמוד 11 לפרוטוקול שורה 19).

כמו כן הציגה הגב' רוזנפלד פרוטוקולים וסיכומים של אסיפות שונות בנוגע לשיפוץ (נספחים 5, 6 ו-10 לתצהירה).

עדותה זו של הגב' רוזנפלד לא נסתרה על ידי הנתבעים. למעשה, אף לא הובאה על ידם כל ראיה נגדית לעדותה זו.

מעדותה של הגב' רוזנפלד עולה כי, אף אם לא כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעים, נכחו באסיפות, הרי שהם ידעו על עבודות השיפוץ והחלטות האסיפות.

כך היא מעידה בהקשר זה - "אחרי שקיבלנו הצעת מחיר מהקבלן, אנחנו החלטנו לקחת אותו ולהביא לידיעת האנשים שלא גרים בבית, אני וסלינה - יו"ר ועד הבית, יש גם אנשים שלא גרים בארץ" (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 26-27).

כך גם עולה מעדותה של הגב' הימן עצמה - "ראיתי את המפרט הטכני של השיפוץ הקטן וגם ראיתי את המפרט של השיפוץ הגדול ... היא הקצתה לי 10 ימים למצוא קבלן. כל יום יומיים היא היתה מרימה טלפון לשאול אם מצאתי קבלן והייתה מאיימת שהיא תעבור מהשיפוץ הקטן לשיפוץ הגדול. ואז השיפוץ הפך לגדול" (עמוד 13 לפרוטוקול שורות 6-2).

מעדותה עולה גם כי היתה בידה הצעת המחיר של הקבלן - "הלכתי לקובייסי עם מסמך וסכומים. הראיתי לו את המסמך הזה, הצעת מחיר של קבלן. קיבלתי אותו מהקבלן. לא היתה לי הצעת מחיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

של 300,000 ₪" ובהמשך "המסמך שהייתי איתו אצל קובייסי אמור להיות בתיק" (עמוד 13 לפרוטוקול שורות 8-6 ו-12).

כך גם עולה מכתב ההגנה של הנתבעת 6 בו נטען כי היא התנגדה לשיפוץ והתריעה על כך בפני התובעת מראש – "התנגדות הנתבעת לביצוע השיפוץ הנרחב וסירובה של הנתבעת לשאת בעלויות השיפוץ הנרחב, עוד קודם לביצועו החלקי, הובהר מפורשות לגב' פאולינה על ידי שותפו של הח"מ" (סעיף 2.ד. לכתב ההגנה). אם התנגדה הנתבעת 6 לשיפוץ הנרחב מראש (עוד קודם לביצועו של השיפוץ החלקי), ברי כי גם ידעה על התכנון לבצעו מראש. כך גם עולה מעדותה של הגב' רוזנפלד בנוגע לנתבעת 6 – "בכל התקופה של השיפוץ אני חושבת שהתקשרתי אליך ושלחתי מסמכים וגם את ההסכם ואת הצעת המחיר" (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 23-24).

ואף למעלה מכך, הגב' הימן מאשרת בעדותה כי לא התנגדה לשיפוץ – "לא התנגדתי לשיפוץ הגדול וגם לא לשיפוץ הקטן. אני מתנגדת לדרך שבה נעשים הדברים" (עמוד 13 לפרוטוקול שורה 13). לעמדתה זו של הגב' הימן עוד נשוב בהמשך.

לנתבעים טענות כנגד חוקיות אסיפות בעלי הדירות הנ"ל בנוגע לשיפוץ. בהקשר זה טוענים הנתבעים כי מעדותה של הגב' רוזנפלד עולה כי לא באמת נתקבלו החלטות באסיפות בדבר עבודות השיפוץ, לא הובאו הצעות מחיר לעיון בעלי הדירות וגם לא נערך זימון לאסיפות לכל בעלי הדירות.

אולם, לצורך ההכרעה בתובענה דנן, אינני נזקק לקבוע באם אכן היו פגמים בהחלטות האסיפה הכללית, כפי שמשתקפים בפרוטוקולים האמורים. אף אם היו פגמים, הרי שפגמים אלה נרפאו עם התשלום בפועל על ידי רוב בעלי הדירות. תשלום זה מהווה מעין הסכמה ממונית בהיותו אשורו בדיעבד של אותה החלטה.

כך גם נפסק גם בע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו):

"כפי שציינתי במהלך הדיונים הזמנת המערערות לאסיפה הכללית לא הוכחה כמו גם הדיוק שברישום הנוכחים בפרוטוקול האסיפה הכללית. לאור האמור לעיל, נשאלת השאלה מה תוקפה של ההחלטה שהתקבלה באותה אסיפה. על פי האמור בתצהירו של מר אריה פישמן, מרבית בעלי היחידות שילמו את חלקם בהוצאות התיקונים מלבד המערערות ואדם נוסף, שעמו הגיעו המשיבות להסכמה בשלב מאוחר יותר. מכאן שרובם המכריע של בעלי היחידות אישרו בדיעבד את החלטת האסיפה, בין אם נכחו בה, בין אם לאו. יתרה מכך, ההחלטה נמסרה למערערות ולא הוכח כי השתיים פעלו לביטולה; נראה כי הסתפקו במחאה פאסיבית על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

המנעות מתשלום. לאור האמור לעיל, סבורה אני כי הפגם שבאי זימון
המערערות לאסיפה נרפא לאור האשרור בדיעבד ובהודעה שנמסרה להן
על ההחלטה" (ההודעה שלי, א.ס.).

עדותה של הגב' רוזנפלד כאמור לעיל כי הרוב המכריע של בעלי הדירות שילם את חלקו
בהוצאות השיפוץ לא נסתרה. לא הובאה כל ראיה אחרת מטעם הנתבעים בהקשר זה ואף לא
הועלה כל ספק בנוגע לכך מחקירתה הנגדית של העדה.

הוכח גם כי הנתבעים ידעו על השיפוץ בעודו מתרחש ואף על פי כן לא נקטו בהליכים להפסקתו,
לא בפניה לערכאות משפטיות ואפילו לא בדרישה בכתב. מעדות הגב' הימן עולה כי אפילו פניה
בעל פה לנציגות לא נעשתה.

למעשה, מעדותה של הגב' הימן עולה היפוכם של דברים. הגב' הימן מעידה כי "פניתי ללשכת
המפקחת חיפשנו עזרה, גם לתרבות הדיור פנינו, ונאמר לנו שאנחנו לא יכולים לעצור את השיפוץ.
באתי לתת שיקים לשיפוץ הקטן. אני מתנגדת עם המצפון שלי על מה שעשתה האשה הזו, אני
אישית הלכתי עם צילומים לעירייה למרות שהיא הייתה שם שעתיים לפניי. לא הוגשה תביעה
בלשכת המפקחת" (עמוד 13 לפרוטוקול שורות 17-20). לפיכך, לא רק שהנתבעים לא נקטו
בהליכים אלא שהם אף שילמו לתובעת תשלום על חשבון "השיפוץ הקטן".

משכך, אין לי אלא לקבוע, כאמור, כי העבודות אושרו ע"י רוב בעלי הדירות בבית.

האם המדובר ב"החזקה תקינה"

כאמור, לצורך ההכרעה בתובענה דנן עלי לבחון האם עבודות השיפוץ הינן בגדר החזקה תקינה של
הרכוש המשותף בבית, אם לאו.

אודה על האמת, כי לא קל ליתן הכרעה עובדתית בשאלה זו כאשר במועד הדיון בתובענה השיפוץ
כבר בוצע (לפני שנים) ואין תיעוד מפורט של המצב העובדתי עובר לביצוע השיפוץ.

במקרים מסוג זה, בד"כ, סוג העבודות אשר בוצעו (על פי מפרט וחווה) וראיות נסיבתיות אחרות הן
אלו המובילות להכרעה בשאלה האמורה.

במאזן מכלול הראיות שנשמעו בפני אני קובע כי התובעת הוכיחה שהעבודות שבוצעו הינן בגדר
"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף.

אין מחלוקת כי הבית קיים משנת 1953-1954. מהעדויות שנשמעו בפני עולה כי הבית גם לא עבר
שיפוץ משמעותי, לכל הפחות ב- 20 השנים האחרונות – הגב' רוזנפלד מעידה "הבניין בנוי ב-



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

1953, זה השיפוץ הראשון מאז הקמת הבניין" (עמוד 11 לפרוטוקול שורה 22). מעדותה של הגב' הימן עולה כי נעשה שיפוץ של אחד האגפים לפני כ- 20 שנה (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 8-9).

פירוט העבודות שבוצעו בנספח להסכם לביצוע עבודות שיפוץ (נספח 11 לתצהיר רוזנפלד) מלמד כי המדובר בעבודות, שמעצם טבען, מהוות שמירה על המצב הקיים.

כך בכל הקשור לעבודות בטון (סעיף 1 לנספח) הכוללות פירוק מעקה בגג, בניית מעקה חדש, הורדת חלקי בטון רופפים עד ברזל, ניקוי ברזלים מריחת חומרי הגנה וביטון הברזל מחדש.

נחיצות עבודות אלו מקבלת גם חיזוק משמעותי מהודעות העירייה בדבר "מבנה מגורים מסוכן" (נספחים 1 ו- 7 לתצהיר רוזנפלד) וגם ממכתבי המהנדס פנט (נספחים 15 ו- 16).

כך מתאר מנהל מחלקת תמיכה אדמיניסטרטיבית בעיריית נתניב, אינג' בוריס טווייב את הבית:

"בעת ביקורת שנערכה ביום 29/10/06 ע"י מהנדס מפקח בנייה מר אלכסנדר אוסטינוב ומפקח בנייה מר בני קובייסי בחלקה הנ"ל ונוכחו לדעת כי במבנה מגורים בן 3 קומות מעל קומת קרקע מסחרית נוצרו סדקים רבים, חלקי-בטון וטייח בקירות, עמודים ובחגורות של הגג התפוררו, הברזל גלוי וחלוד. כל האמור לעיל מהווה סכנה מיידית לחיי-אדם" (נספח 1 לתצהיר רוזנפלד) (ההדגשה שלי, א.ס.).

כך גם בנוגע לעבודות איטום (סעיף 4 לנספח), שהנן, ככלל, בגדר עבודות החזקה שוטפת.

אומנם, יתכן ולא היה צורך לבצע עבודות איטום, אם וככל שלא היו בעיות איטום בבית. אולם, תיאור המצב העובדתי של הבית כאמור מלמד כי קיים סיכוי סביר שבבית היו גם בעיות איטום.

וידוגש, עבודות האיטום עליהן מדובר הן בגג הבית. סביר כי עבודות אלו נדרשו הן בשל בלאי רגיל של הבית (שממילא מחייב טיפול כנ"ל כל מספר שנים) והן בשל העבודה כי במסגרת העבודות שבוצעו (וגם נדרשו על ידי העירייה כאמור) נכלל גם פירוק מעקה הגג והתקנת חדש. סביר להניח כי עבודות כה משמעותיות בגג הבית מחייבות גם ביצוע איטום מחדש שלו (עם אחריות לאיטום עד לשנת 2018 ע"פ נספח 20 לתצהיר רוזנפלד).

זאת ועוד. המדובר בבית שנבנה באמצע שנות ה- 50 של המאה הקודמת. כאמור לעיל, מעולם לא בוצע שיפוץ נרחב בבית (לטענת התובעת) או למצער בוצע בו שיפוץ חלקי לפני 20 שנה (לטענת הגב' הימן). בין כך ובין כך, בית שלא בוצע בו שיפוץ משך 20 שנה, סביר כי יזקק גם לביצוע של עבודות איטום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

גם לא נטען על ידי הנתבעים, וממילא לא הוכח, כי בוצעו עבודות כלשהן לאיטום הגג בשנים האחרונות בבית. ויודגש, בין העבודות שנכללו בשיפוץ שבוצע לפני 20 שנה לא מתארת גב' הימן עבודות איטום (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 7-9).

הדברים האמורים נכונים, ואף ביתר שאת, גם בנוגע ליתר העבודות שבוצעו ובכלל זה עבודות טיח בהיקף הבנין לפי טקסטורה קיימת, עבודות צבע ושיפוץ חדר מדרגות אשר כלל שיפוץ ארונות חשמל, בניית ארון להסתרת שעוני מים, בניית גגון וצביעת הקירות (סעיפים 2, 3 ו-5).

אין בעבודות על פי הפירוט האמור, כל עבודה אשר עשויה להיחשב לשדרוג. פירוט העבודות מלמד כי המדובר בשמירה על המצב הקיים - כך, עבודות טיח מבוצעות על פי טקסטורה קיימת, בחדר המדרגות מבוצע צבע וארונות החשמל משופצים בלבד.

שינוי יחיד למצב הקיים הוא בבניית ארון להסתרת שעוני מים. אולם, במבחן תנאי המקום והזמן על פי ההלכות שלעיל אין המדובר ב"שדרוג", שכן, אין הכוונה בהגדרת החזקה תקינה לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' גם ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

ויודגש, הגב' רוזנפלד כלל לא נשאלה בחקירתה בנגדית בנוגע לעבודות שבוצעו, נחיצותן או מצבו של הבית עובר לביצוע העבודות. גם לא היה בעדותה של הגב' הימן לשכנע כי מצבו של הבית עובר לביצוע העבודות לא חייב ביצוע של העבודות כנ"ל.

למעשה, הראיה האובייקטיבית היחידה בעניין זה היא מכתב אינג' בוריס טווייב מעיריית נתניה (נספח 1 לתצהיר רוזנפלד) המתאר מצב של מבנה "בכי רע", עד כדי סכנה לחיי אדם.

ובהקשר זה יוער כי, למעשה, הנתבעים אינם חולקים על המכתב האמור או על דרישת העירייה לביצוע עבודות שיפוץ. הם אף שילמו את חלקם בשיפוץ שסברו כי עונה על דרישות העירייה במכתבה הנ"ל.

לאור טבען של העבודות שבוצעו על פי ההסכם עם הקבלן כ"משמרות מצב קיים", לאור הסכמת רוב בעלי הדירות לעבודות השיפוץ ותשלום בפועל על ידם של חלקם היחסי בעבודות האמורות ולאור תיאור המצב העובדתי האובייקטיבי של הבית על ידי נציגי עיריית נתניה עובר לביצוע העבודות כאמור, הרי שהתובעת עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי העבודות נכללות במסגרת סעיף 58 לחוק המקרקעין.

בהתאם להלכות המאוזכרות לעיל, הרי שגם החלפת דלת אינטרקום בכניסה לבית מהווה "החזקה תקינה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בין העלויות שנכללו במסגרת העבודות היו גם הוצאות להעסקת מהנדס הבנין פנט לצורך פיקוח הנדסי. גם העסקתו של המפקח הינה הוצאה במסגרת החזקה תקינה של הרכוש המשותף. ראשית, העסקת הפיקוח ההנדסי נדרשה על ידי עיריית נתניה אשר חייבה את בעלי הדירות בבית להמציא "אישורו של מהנדס רישוי מטעמכם על הסרת הסכנה" (סעיף ג לנספח 1 לתצהיר רוזנפלד). שנית, כאשר המדובר בשיפוץ בהיקף משמעותי כמו זה שבוצע והכולל גם אלמנטים בטיחותיים משמעותיים (חיזוק עמודים, החלפת מעקב גג וכיוצ"ב), ראוי שלנציגות יהיה פיקוח הנדסי מטעמה על עבודות הקבלן ואשר יוכל גם לאשר את הגעת הקבלן לשלבי ביצוע לצורך תשלום.

העסקת פיקוח הנדסי היתה צעד ראוי, זהיר ונכון של הנציגות.

הנתבעים מלינים על כך כי המהנדס פנט לא מסר עדותו בתיק זה. אינני מוצא מקום לייחס משמעות ראייתית לכך שהמהנדס לא העיד מטעם התובעת בתיק זה. ראשית, כאמור לעיל, במכלול הראיות שבפני עלה בידי התובעת להוכיח את עילת תביעתה. שנית, לאור מעורבותו של המהנדס פנט בעבודות עצמן, ממילא, הוא לא יכול היה למסור עדות מומחה בתיק זה. שלישית, לו סברו הנתבעים כי יש בעדותו של המהנדס פנט "לשפוך אור" על התובענה דנן, יכולים היו הם לזמנו למתן עדות בנוגע לאישורים שמסר לקבלנים המבצעים בתיק זה. אולם, הם בחרו שלא לעשות כן.

עתה עובר נטל הראייה וההוכחה אל הנתבעים להראות כי העבודות שבוצעו בבית אינן בגדר "החזקה תקינה".

ויודגש, טענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות בבית (בין אלו המתנגדים לבין אלו ששילמו), ובפרט לאור הפסיקה מרחיבה, כאמור, את פרשנות המונח "החזקה תקינה".

הנתבעים במקרה דנן לא עמדו בנטל זה.

בעדותה של הגב' הימן אין כל ראייה המלמדת כי העבודות אינן בגדר החזקה תקינה. תצהירה אפילו אינו כולל טענה כנ"ל. כל טענות הגב' הימן וראיותיה מתרכזות בדרך התנהלותה של הנציגות ולא בעבודות השיפוץ בפועל.

כך גם עולה מחקירתה הנגדית כמצוטט לעיל לפיה אין היא מתנגדת, למעשה, לשיפוץ, אלא אך לדרך בה נעשו הדברים (עמוד 13 לפרוטוקול שורה 13).

טענת הנתבעים היא כי היה מקום לבצע שיפוץ בבית בהתאם לדרישת העירייה אולם ניתן היה לבצעו בעלות מופחתת של כ- 56,000 ₪ בלבד.

אולם, לא עלה בידי הנתבעים להביא כל עדות או ראייה להוכחת טענתם זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

כך, לא הובא לעדות בפני מר קובייסי מעיריית נתניה אשר לטענת הגב' היימן אישר לה כי נדרש "שיפוץ קטן" לבית בלבד ואף נקב, לטענתה, בעלויות נמוכות לביצוע (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 28-29 ועמוד 13 שורות 1-2). הנתבעים אפילו לא הציגו כל מסמך שהו ממר קובייסי או מעיריית נתניה התומך בטענותיהם (עמוד 13 לפרוטוקול שורה 1).

תמוהה עוד יותר בעיני, ולא מצאתי הסבר לכך בסיכומי הנתבעות 1 ו-3, מדוע לא הובאה על ידן חוות דעת המהנדסת מטעמם.

בהקשר זה נזכיר כי עובר לדיון ההוכחות שנקבע ליום 25.07.10 הוגשה על ידי הנתבעות הנ"ל בקשה דחופה להגשת חוו"ד מהנדס. מן הבקשה עלה כי "לאחר שפנו המבקשות לייצוג משפטי הובן להן כי בכדי לבסס חלק נרחב מטענות ההגנה שלהן, כגון בדבר היקף השיפוץ שנדרש ע"י העירייה, הן צריכות להוכיח את טענתן בדרך של הגשת חוו"ד מומחה מטעמן, ובהדרכתו של הח"מ הן החלו לפעול להבאת מומחה (מהנדסת) מטעמן ובימים אלו ממש מסיימת מהנדסת מטעמן להכין חוות דעת בעניין נשוא תיק זה" (סעיף 3 לבקשה, ההדגשה שלי, א.ס.). בקשה זו נתמכה בתצהירה של הגב' היימן.

בהחלטתי מיום 01.08.10 התרתי לנתבעות 1 ו-3 להגיש חוות דעת מומחה מטעמן ודחיתי את מועד ההוכחות בהתאם.

דא עקא, הנתבעות לא הגישו כל חוות דעת מטעמן, על אף שלטענתן, כאמור, מהנדסת מטעמן היתה קרובה לסיים את הכנתה כבר בחודש 08/10.

ההלכה בעניין זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).

כפי שעלה מבקשת הנתבעות, וכך גם מהחלטתי מיום 01.08.10, המדובר במרכיב מרכזי בהליך דנן ומשכך אין לי אלא להסיק, בהתאם להלכה האמורה, כי חוות הדעת, ככל שהיתה מוגשת, היתה פועלת לרעת הנתבעות. למצער ניתן להסיר כי חוות הדעת, לכל הפחות, לא היתה תומכת בטענותיהן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

לאור האמור לעיל אני קובע כי העבודות שבוצעו בבית הנן בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

עלות השיפוץ

מעדותה של הגב' רוזנפלד עולה כי חלוקת התשלומים בין בעלי הדירות בוצעה בהתאם לנספח 12 לתצהיר רוזנפלד.

מהנספח כאמור עולה כי חלוקת ההוצאות בוצעה באופן יחסי על פי שטח הרצפות בבית.

שטח הרצפות בתחשיב תואם את הנסח הרשום ודי בכך לקבוע כי חלוקה זו תואמת את הוראות חוק המקרקעין. ממילא הנתבעים גם לא העלו כל טענה עובדתית כנגד החישוב היחסי האמור.

בהקשר זה יוער כי בין התחשיב לבין הנסח קיימת אי התאמה אחת בנוגע לשטח דירתה של הנתבעת 6 המופיע בתחשיב כ- "56.94 מ"ר" אך בנסח מופיע שטח הדירה "56.64 מ"ר". אולם, המדובר בהבדל מזערי שאינו משנה מהותית את התחשיב והינו בבחינת "זוטי דברים".

עדותה של הגב' רוזנפלד בהקשר זה לא נסתרה. למעשה, העובדה כי הנתבעים 5 ו- 7 שילמו את חלקם על פי התחשיב האמור רק מחזקת קביעה זו.

חישוב העלויות בוצע על פי סכום כולל של 361,460 ₪ לכל חנות ו- 371,460 ₪ לכל דירה.

על פי עדות גב' רוזנפלד (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 1-4) בכלל חישוב העלות הכוללת לביצוע העבודות נכללו התשלום בסך של 16,000 ₪ לקבלן חסן (נספח 2 לתצהיר רוזנפלד) עלויות העבודות על פי ההסכם עם הקבלן רביד בסך 342,000 ₪ (נספח 11 לתצהיר רוזנפלד), עלות פיקוח הנדסי בסך 3,465 ₪ (נספח 9 לתצהיר רוזנפלד) ועלות ביצוע דלת כניסה מתוכננת בסך של 10,000 ₪ (בוצע לבסוף בעלות של 8,000 ₪ על פי עדות הגב' רוזנפלד ונספח 17 לתצהיר).

פירוט הסכומים כאמור נותן מענה גם ל"תהיות" שהעלו הנתבעים בכתבי הטענות בדבר ההבדלים שבין הסכומים לביצוע העבודות המפורטים בהסכמים ובהצעות המחיר.

מעדותה של הגב' רוזנפלד עולה כי בידי הנציגות היו 4 הצעות מחיר, לפני שנבחרה ההתקשרות עם הקבלן רביד – "היו 4 הצעות מחיר וזה היה הכי נמוך. אמרתי להם שיש הצעות מחיר מעל 400,000 וזה היה 288,000, לא הצגתי הצעות מחיר" (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 23-24 וראה גם סעיף 6 לתצהירה ונספחים 2 ו- 3 לתצהיר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

למעט עדותה של הגב' רוזנפלד, לא הובאה בפני אף לא עדות אחת נוספת לעניין סבירות עלות העבודות.

כל האמור בנוגע לאי העדת המהנדסת מטעם הנתבעים חל גם בנוגע לסבירות עלות העבודות כאמור.

משכך, אין לי אלא לקבוע כי עלות הסכם השיפוץ עם הקבלן רביד היתה סבירה. בפרט, כאשר מרבית בעלי הדירות בבית אשררו את ההסכם כאמור ושילמו את חלקם בהוצאות.

יפים לענין זה גם דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קנין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכונות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

בנסיבות המקרה דנן הוכח כי התובעת עשתה בפועל מאמצים לצמצם בעלויות תוך איסוף הצעות מחיר שונות לעבודות הנדרשות.

זאת ועוד. הגב' רוזנפלד נטלה על עצמה, לטובת בעלי הדירות כולם, אחריות אישית כבדה עת נתנה את ערבותה האישית לקבלן המבצע (ר' סעיף 6.ג. לנספח 11 לתצהירה). לטענתה, שלא נסתרה, היא אף נאלצה לפרוע ערבות זו בתשלום אישי בסך של 66,000 ₪ (סעיף 18 לתצהירה). סביר בעיני כי מי שלקחה אחריות אישית כה כבדה, עבור בעלי הדירות כולם, לא היתה ממחרת להתקשר בהסכם שעלותו גבוהה מהנדרש.

האמור לעיל חל גם בנוגע לעלויות הפיקוח ההנדסי, שנגבה בשיעור סביר לאור האחריות המוטלת על המפקח בהתאם לדרישות העירייה בנספח 1 לתצהיר רוזנפלד. כך גם בנוגע לעלות התקנת דלת אינטרקום (שהותקנה בסופו של יום במחיר זול ב- 20% מהצעת המחיר המקורית).

לא מצאתי גם כל סיבה שלא להיזקק להסבריה של הגב' רוזנפלד בעדותה בנוגע לעבודות החלקיות אשר בוצעו על ידי הקבלן חסן (עמוד 6 לפרוטוקול 13-26). עלות העבודה האמורה בסך של 16,000 ₪ מגובה בחשבונית מס בה נרשם "עבור עבודות שלוש עמודים וקורה תומכת לפי מפרט מהנדס שמואל פנט מ.ר. 27103" (נספח 22 לתצהיר רוזנפלד). ברור, אם כן, כי המדובר בעבודות להחזקה תקינה. זאת ועוד. המדובר בעבודות שנכללו במסגרת "השיפוץ הקטן" עליו, ממילא, הסכימו, כאמור לעיל, הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

בהקשר זה אעיר כי אני דוחה את טענת הנתבעים, שנשמעה לראשונה בסיכומיהם, וממילא לא הוכחה, כי הסכומים הנ"ל לא שולמו בפועל. מה גם שעל פניה אין בטענה זו ממש. אין כל הסבר מדוע יוציא מר חסן חשבונית מס ללא שקיבל התשלום.

גם בהקשר זה לא הובאה כל ראיה על ידי הנתבעים מדוע העלות האמורה איננה סבירה.

טענת הנתבעים כי השיפוץ לא בוצע במלואו איננה יכולה להוות הגנה לנתבעים בתיק זה.

בפסק הדין המנחה בעניין זה בע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים התשמ"ד א', 498 נקבע כי: "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה".

לבד מכך, ברור כי עם מחסור תקציבי של כ- 80,000 ₪ ניצבה הנציגות בפני קושי משמעותי להשלים את מכלול העבודות המתוכננות. ויזכר, הגב' רוזנפלד נשאה בעצמה בחלק מעלויות השיפוץ בסך של 66,000 ₪, על מנת להשלים את מירב העבודות (סעיף 18 לתצהירה).

הנתבעים יכולים לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לצורך קבלת החלטות בנוגע לניהול הרכוש המשותף וביצוע השיפוץ שלא הושלם. בינתיים, אין הנתבעים יכולים להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית ששילמו את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליהם על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

כך גם טענת הנתבעים לפיה לא שולמו לקבלן המבצע כל התשלומים על פי ההסכם עימו, אין בה להוות הגנה או הצדק לחייבם בסכומים פחותים מאשר בעלי הדירות האחרים. הוכח בפני, והנתבעים לא הביאו כל ראיה לסתור, כי בעלי הדירות האחרים בבית שילמו את חלקם על פי התחשיב בנספח 12 לתצהיר רוזנפלד המבוסס על תקציב צפוי לשיפוץ.

מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים או, מאידך, כי נדרשים כספים נוספים עקב חריגות בלתי מתוכננות מהתקציב. אין בעובדה כי העלויות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד.

אם וככל שהנתבעים סבורים כי שולמו כספים ביתר בגין השיפוץ, יכולים הם, לאחר התשלום, לתבוע את הנציגות להשבת כספיהם ולהוכיח טענותיהם על פי כללי הדין. אולם, כאמור, אין בכך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

להוות הצדק להבדיל בין חובם של הנתבעים לתשלום חלקם בהוצאות לבין חובם של כל יתר בעלי הדירות בבית. כשם שכל בעלי הדירות שילמו על פי תחשיב העלויות הצפוי כאמור, כך גם על הנתבעים לשלם על פי תחשיב זה.

ועוד יודגש. לאחר קבלת התשלום מהנתבעים תהיה רשאת האסיפה הכללית של בעלי הדירות להחליט מה יעשה עם אותם כספים – בין אם יעשה בהם שימוש לטובת השלמת השיפוץ ובין אם יעשה בהם שימוש להשיב לבעלי הדירות, על פי חלקם היחסי, את הכספים אשר שולמו על ידם ביתר (כולל הנתבעים עצמם). בינתיים, על הנתבעים לשלם את חלקם היחסי באופן שווה לתשלום שבוצע על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית.

חלוקת התשלומים השוויונית כאמור, בין אלו ששילמו במועד ובין אלו שדחו את תשלומיהם עד לגמר השיפוץ ומתן פסק הדין בעניינם, משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות "לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 טרזקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי על הנתבעים לשאת בעלויות השיפוץ על פי תחשיב התובעת.

בהקשר זה שני סייגים:

בהתאם להחלטת המפקחת פרנקל מיום 17.311.08 צורפה אילה זולוטובסקי כנתבעת נוספת בתיק ונקבע כי תצהיר העדות הראשית מטעם התובעת יפצל את חוב הנכסים של הנתבעות 1 והנתבעת 3. בתצהיר הגב' רוזנפלד נטען כי כל אחת מיחידות הנתבעת 1 חייבות בסך של 18,051 ₪ והנתבעת 3 חבה בסך של 6,472 ₪.

חלוקה זו לא נסתרה בתצהירה של הגב' הימן ולפיכך אין לי אלא לקבלה.

בנוגע לנתבעים 2, הרי שעל פי התחשיב חלקם של הנתבעים 2 הינו בסך של 12,285 ₪. דא עקא, בכתב התביעה ובתצהיר מטעם התובעת נטען כי חוב הנתבעים 2 על פי התחשיב הינו בסך של 12,785 ₪. משקבענו כי על פי תחשיב החלוקה שילמו בעלי הדירות את חלקם בעלויות השיפוץ, הרי שיש לחייב גם את הנתבעים 2 על פי אותו תחשיב ולא כמפורט בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

תשלום על חשבון

מהראיות שבפני עולה כי חלק מהנתבעים ביצעו תשלום חלקי על חשבון "השיפוץ הקטן".

משנכלל ה"שיפוץ הקטן" בתוך העלויות הנתבעות בהליך דנן, הרי שנכון יהיה לקזז מיתרת חובו של כל אחד מהנתבעים את התשלום שבוצע על ידו על חשבון החוב. הדבר גם עולה מעדותה של הגב' רוזנפלד בנוגע לנתבעת 6 - "עופרה שילמה 2,500 ₪ ואת יתרת החוב צריך לשלם בעל הבית" (עמוד 10 לפרוטוקול שורה 30).

לטענת הנתבעים 2 ו-4 הם שילמו תשלום על חשבון בסך של 2,500 ₪ כל אחד. טענה זו לא נסתרה, היא מגובה בהעתיקי קבלות של התובעת, ולמעשה, היא תואמת את עדותה של הגב' רוזנפלד (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 28).

בנוגע לנתבעים 1 ו-3 עולה מעדויות הגב' רוזנפלד (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 2-3) והגב' הימן (עמוד 12 לפרוטוקול שורה 12) כי אילה זולצובסקי שילמה סך של 2,500 ₪ על חשבון והנתבעת 3 שילמה סך של 1,500 ₪ על חשבון. גם סכומים אלו יש לקזז.

התשלום שנמסר ע"י הגב' הימן "חזר" ולא בוצע לבסוף.

מהשוואת הסכום הנתבע מהנתבעת 6 לחלקה בעלויות השיפוץ על פי התחשיב עולה כי הסכום הנתבע כאן הינו בקיזוז התשלום בסך של 2,500 ₪ שבוצע על ידי הגב' עמירי בנוגע לנכס. כנ"ל בנוגע לסכום הנתבע מהנתבע 8 (שהינו לאחר קיזוז סך של 1,500 ₪ ששולם על ידו על חשבון).

משכך, אין לקזז דבר מחובם הנתבע של הגב' הימן, הנתבעת 6 והנתבע 8.

טענות הקיזוז

בכל הקשור לטענות הקיזוז אשר נטענו בכתבי ההגנה של הנתבעים 1, 2, 3 ו-4 הרי שטענות אלו לא הוכחו במסגרת מסכת הראיות. הנתבעים 2 ו-4 כלל לא מסרו עדות בתיק זה ולא כל ראייה אחרת מטעמם.

לבד מן האמור, הרי שטענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות לנתבעות, ממילא, טענת קיזוז.

טענות הנתבעת 6

הנתבעת 6 מייחדת פרק נכבד מסיכומיה למערכת היחסים שבינה לבין הגב' עמירי – שוכרת מוגנת בדירתה.

כל טענותיה בנוגע למערכות היחסים עם הגב' עמירי או מטרתה בביצוע עבודות השיפוץ אין בהן להעלות או להוריד מחובתה כבעלת דירה לתשלום חלקה בהוצאות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ואין למערכת היחסים הזו כל קשר או השלכה לתיק זה או לתוצאותיו.

אף אם היה לגב' עמירי אינטרס כלשהו בעריכת השיפוץ, הרי, משנקבע כי השיפוץ הינו בגדר "החזקה תקינה" כאמור, אין כל נפקדות למטרותיה העלומות של הגב' עמירי, שממילא גם לא הוכחו על ידי הנתבעת 6. ויודגש, מטעם הנתבעת 6 לא הובאה כל ראיה בתיק זה. העדות היחידה מטעם הנתבעים היתה של הגב' היימן ובעדותה אין כל התייחסות לסוגיה האמורה.

כאמור לעיל גם קבעתי, בין היתר על סמך טענותיה של הנתבעת 6 בכתב ההגנה מטעמה, כי היא ידעה על עבודות השיפוץ, אף אם לא במועד ההחלטה לגביהם, בודאי בסמוך לאחר מכן ובמהלכן. משכך, הדין החל על בעלי הדירות האחרים בהקשר זה חל גם על הנתבעת 6.

הנתבע 5

כאמור לעיל, הנתבע שילם את קרן החוב הנתבעת והמחלוקת היחידה שנותרה בין הצדדים היא בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

לטענת הנתבע 5 הוא שילם את כל הנדרש ממנו לאחר שהקבלן שביצע את העבודות פיצה אותו בגין נזקים שנגרמו לו. לטענת הנתבע 5 התשלום בוצע ללא כל קשר לתובענה דנן (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 4-7). עדותו זו של הנתבע 5 לא נסתרה.

בנסיבות אלו, לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבע 5 בהוצאות ניהול ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

הנתבע 7

לבקשת התובעת אני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 7.

תום לב

לפני סיום אשוב ואזכיר את חובת הצדדים בבית משותף להתנהג האחד כלפי השנים בתום לב ובהגינות.

נכון שקשה להגיד כי התנהלות הנציגות מאז תחילת הליכי השיפוץ היתה ללא דופי. נכון שניתן, ואולי צריך היה, לעשות את הדברים אחרת תוך שיתוף הדוק יותר של בעלי הדירות בכל הליכי השיפוץ, לרבות קבלת החלטות ב"זמן אמת" ולא תוך הסתמכות על אישורים בדיעבד.

מאידך, קשה לבוא בטענות לגב' רוזנפלד בנסיבות בהן הבית מתנהל – מחד, העירייה "נושפת בעורפה" ודורשת ביצוע של תיקונים ומתריעה על היות הבית "מבנה מסוכן". מאידך, בעלי הדירות אינם משתפים פעולה כאשר מרביתם כלל אינם גרים בבית (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 15-18), לאסיפות בעלי הדירות שהתקיימו, לרבות, אחת בנוכחות בעלה של הנתבעת 1, הגיעה נוכחות דלה של בעלי דירות (ר' נספחים 5 ו-6 לתצהיר רוזנפלד) והגב' רוזנפלד נאלצה ליטול על עצמה חיובים כספיים לטובת הכלל.

שני הצדדים בהליך דנן אינם חפים מטעויות ושגיאות בהליך השיפוץ שעבר הבית, אך התוצאה אליה הגעתי בפסק דין זה הינה ההגונה ביותר, לטעמי, לבעלי הדירות כולם.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מורה כלהלן:

הנתבעת 1 - לאה ניצן הימן, תשלם לתובעת סך של 18,051 ₪. הנתבעת 1 – זולצובסקי אילה, תשלם לתובעת סך של 15,551 ₪. כן ישלמו הנתבעות 1 לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 902 ₪ בגין החזר חלק יחסי מאגרת התביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 15.04.08, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלמו הנתבעות 1 לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 3,500 ₪ בגין החזר הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

הנתבעים 2 ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 9,785 ₪. כן ישלמו הנתבעים 2 לתובעת סך של 320 ₪ בגין החזר חלק יחסי מאגרת התביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 15.04.08, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלמו הנתבעים 2 לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 900 ₪ בגין החזר הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

הנתבעת 3 תשלם לתובעת סך של 4,972 ₪. כן תשלם הנתבעת 3 לתובעת סך של 162 ₪ בגין החזר חלק יחסי מאגרת התביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 15.04.08, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף תשלם הנתבעת 3 לתובעת סך של 500 ₪ בגין החזר הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

הנתבעים 4 ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 21,041 ₪. כן ישלמו הנתבעים 4 לתובעת סך של 588 ₪ בגין החזר חלק יחסי מאגרת התביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 15.04.08, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלמו הנתבעים 4 לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 2,100 ₪ בגין החזר הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

התביעה כנגד הנתבע 5 נדחית ללא צו להוצאות.

הנתבעת 6 תשלם לתובעת סך של 13,233 ₪. כן תשלם הנתבעת 6 לתובעת סך של 331 ₪ בגין החזר חלק יחסי מאגרת התביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 01.07.08, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף תשלם הנתבעת 6 לתובעת סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

התביעה כנגד הנתבע 7 נמחקת ללא צו להוצאות.

הנתבע 8 ישלם לתובעת סך של 5,230 ₪. כן ישלם הנתבע 8 לתובעת סך של 694 ₪ בגין החזר אגרת התביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 21.07.10, ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

מס' תיק: 58/08
מס' תיק: 96/08
מס' תיק: 103/10

בהתחשב בהסדר הדיוני אליו הגיעו התובעת והנתבע 8 בתיק 103/10, אינני מוצא מקום לחייב את הנתבע בהוצאות ההליך לבד מהחזר האגרה כאמור.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, כ"ט שבט תשע"א, 03 פברואר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין